

OPOCOACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

LEY_ORGANICA 5/1982

Resumen temático elaborado exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus OpoCoach. No es una reproducción artículo por artículo.

1. Mapa general

Bloque	Artículos	Qué conviene dominar
Artículo primero / Artículo quinto	1-5	Artículo 1; Artículo primero; Artículo 2; Artículo segundo; ...
Artículo sexto / Artículo diez	6-10	Artículo 6; Artículo sexto; Artículo 7; Artículo séptimo; ...
Artículo once / Artículo quince	11-15	Artículo 11; Artículo once; Artículo 12; Artículo doce; ...
Artículo dieciséis / Artículo veinte	16-20	Artículo 16; Artículo dieciséis; Artículo 17; Artículo diecisiete; ...
Artículo veintiuno / Artículo veinticinco	21-25	Artículo 21; Artículo veintiuno; Artículo 22; Artículo veintidós; ...
Artículo veintiséis / Artículo treinta	26-30	Artículo 26; Artículo veintiséis; Artículo 27; Artículo veintisiete; ...
Artículo treinta y uno / El Síndic de Greuges	31-38	Artículo 31; Artículo treinta y uno; Artículo 32; Artículo 32. el consell podra interponer el recurso de inconstitucionalidad; ...
El Síndic de Greuges / El Consell Jurídic Consultiu	38-43	Artículo 38. El Síndic de Greuges.; Artículo 39. La Sindicatura de Comptes.; Artículo 39. La Sindicatura de Comptes.; Artículo 40. El Consell Valencià de Cultura.; ...
El Consell Jurídic Consultiu / las leyes de la generalitat quedan excluidas del conocimiento de la jurisdicción contenciosa-administrativa, y están sujetas solo al control de constitucionalidad, ejercido por el tribunal constitucional	43-48	Artículo 43. El Consell Jurídic Consultiu.; Artículo 44; Artículo 44; Artículo 45; ...
en el ejercicio de sus competencias, la generalitat gozará de las potestades y los privilegios propios de la administración del estado / Artículo cincuenta y uno	48-53	Artículo 48. en el ejercicio de sus competencias, la generalitat gozará de las potestades y los privilegios propios de la administración del estado; Artículo 49; Artículo 49. de este estatuto.; Artículo 50; ...
El Real Monasterio de Santa María de la Valldigna	53-58	Artículo 53; Artículo 54; Artículo 54; Artículo 55; ...
Artículo cincuenta y nueve / Artículo sesenta y tres	58-63	Artículo 58; Artículo 59; Artículo cincuenta y nueve; Artículo 60; ...
Artículo sesenta y cuatro / Artículo setenta y tres	64-73	Artículo sesenta y cuatro; Artículo sesenta y cinco; Artículo sesenta y seis; Artículo sesenta y siete; ...
Artículo setenta y cuatro / Artículo ochenta y uno	74-81	Artículo setenta y cuatro; Artículo setenta y cinco; Artículo setenta y seis; Artículo setenta y siete; ...

2. Resumen de estudio

Artículo primero / Artículo quinto (arts. 1-5)

- El pueblo valenciano, históricamente organizado como Reino de Valencia, se constituye en Comunidad Autónoma, dentro de la unidad de la Nación española, como expresión de su identidad diferenciada como nacionalidad histórica y en el ejercicio del derecho de autogobierno que la Constitución Española reconoce a toda nacionalidad, con la denominación de Comunitat Valenciana. 2.
- A los efectos de este Estatuto, gozan de la condición política de valencianos todos los ciudadanos españoles que tengan o adquieran vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la Comunitat Valenciana. 2.
- La sede de la Generalitat será el palacio de este nombre, en la ciudad de Valencia. 2.

Artículo sexto / Artículo diez (arts. 6-10)

- La lengua propia de la Comunitat Valenciana es el valenciano. 2.
- Las normas y disposiciones de la Comunidad Autónoma Valenciana tendrán eficacia territorial, con las excepciones que puedan establecerse y en los casos en que sean de aplicación al estatuto personal y otras normas de extraterritorialidad.
- Artículo diez Artículo diez La potestad legislativa dentro de la Comunidad corresponde a las Cortes Valencianas, que representan al pueblo.

Artículo once / Artículo quince (arts. 11-15)

- La Generalitat, conforme a la Carta de Derechos Sociales, velará en todo caso para que las mujeres y los hombres puedan participar plenamente en la vida laboral, social, familiar y política sin discriminaciones de ningún tipo y garantizará que lo hagan en igualdad de condiciones.
- La Generalitat, conforme a la Carta de Derechos Sociales, garantizará en todo caso a toda persona afectada de discapacidad, el derecho a las prestaciones públicas necesarias para asegurar su autonomía personal, su integración socioprofesional y su participación en la vida social de la comunidad. 2.
- Con el fin de combatir la pobreza y facilitar la inserción social, la Generalitat garantiza el derecho de los ciudadanos valencianos en estado de necesidad a la solidaridad y a una renta de ciudadanía en los términos previstos en la Ley.

Artículo dieciséis / Artículo veinte (arts. 16-20)

- La Generalitat garantizará el derecho de acceso a una vivienda digna de los ciudadanos valencianos.
- Desde el reconocimiento social y cultural del sector agrario valenciano y de su importante labor en la actividad productiva, en el mantenimiento del paisaje, del territorio, del medio ambiente, de la cultura, de las tradiciones y costumbres más definitorias de la identidad valenciana, la Generalitat adoptará las medidas políticas, fiscales, jurídicas y legislativas que garanticen los derechos de este sector, su desarrollo y protección, así como de los agricultores y ganaderos.
- El conjunto de las instituciones de autogobierno de la Comunitat Valenciana constituye la Generalitat. 2.

Artículo veintiuno / Artículo veinticinco (arts. 21-25)

- La potestad legislativa dentro la Comunitat Valenciana corresponde a Les Corts, que representan al pueblo.
- Les Corts estarán constituidas por un número de Diputados y Diputadas no inferior a noventa y nueve, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en la forma que determina la Ley Electoral Valenciana, atendiendo a criterios de proporcionalidad y, en su caso, de comarcalización. 2.
- Les Corts nombrarán a su Presidente, a la Mesa y a una Diputación Permanente.

Artículo veintiséis / Artículo treinta (arts. 26-30)

- La iniciativa legislativa corresponde a Les Corts y al Consell, en la forma que determine el presente Estatuto y el Reglamento de Les Corts. 2.
- El President de la Generalitat, que también lo es del Consell, dirige la acción del Consell, coordina las funciones de éste y ostenta la más alta representación de la Comunitat Valenciana, así como la ordinaria del Estado en ésta. 2.
- Artículo treinta Artículo treinta En el ejercicio de sus competencias la Generalidad Valenciana gozará de las potestades y privilegios propios de la Administración del Estado.

Artículo treinta y uno / El Síndic de Greuges (arts. 31-38)

- La responsabilidad penal y civil de los miembros del Consell y, en su caso, la del President se exigirá en los mismos términos que este Estatuto determina para los Diputados.
- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 2.
- El Síndic de Greuges es el Alto Comisionado de Les Corts, designado por éstas, que velará por la defensa de los derechos y libertades reconocidos en los Títulos I de la Constitución Española y II del presente Estatuto, en el ámbito competencial y territorial de la Comunitat Valenciana.

El Síndic de Greuges / El Consell Jurídic Consultiu (arts. 38-43)

- El Síndic de Greuges es el Alto Comisionado de Les Corts, designado por éstas, que velará por la defensa de los derechos y libertades reconocidos en los Títulos I de la Constitución Española y II del presente Estatuto, en el ámbito competencial y territorial de la Comunitat Valenciana.
- L'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
- El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, institución de la Generalitat de carácter público, es el órgano consultivo supremo del Consell, de la Administración Autonómica y, en su caso, de las administraciones locales de la Comunitat Valenciana en materia jurídica.

El Consell Jurídic Consultiu / las leyes de la generalitat quedan excluidas del conocimiento de la jurisdicción contenciosa-administrativa, y están sujetas solo al control de constitucionalidad, ejercido por el tribunal constitucional (arts. 43-48)

- El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, institución de la Generalitat de carácter público, es el órgano consultivo supremo del Consell, de la Administración Autonómica y, en su caso, de las administraciones locales de la Comunitat Valenciana en materia jurídica.
- La Generalitat asume, además de las facultades y competencias comprendidas en el presente Estatuto, las que se hallen implícitamente comprendidas en aquéllas.
- En el ejercicio de sus competencias, la Generalitat gozará de las potestades y los privilegios propios de la Administración del Estado.

en el ejercicio de sus competencias, la generalitat gozará de las potestades y los privilegios propios de la administración del estado / Artículo cincuenta y uno (arts. 48-53)

- En el ejercicio de sus competencias, la Generalitat gozará de las potestades y los privilegios propios de la Administración del Estado.
- Corresponde a la Generalitat la ejecución de la legislación del Estado en las siguientes materias: 1.^a Laboral, asumiendo las facultades, competencias y servicios que en este ámbito y a nivel de ejecución ostenta el Estado con respecto a las relaciones laborales, sin perjuicio de la alta inspección de éste, y el fomento activo de la ocupación. 2.^a Propiedad intelectual e industrial. 3.^a Pesos, medidas y contraste de metales. 4.^a Ferias internacionales que se celebren en la Comunitat Valenciana. 5.^a Museos, archivos
- Es de competencia exclusiva de la Generalitat la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo que disponen el artículo 27 de la Constitución Española y las Leyes Orgánicas que, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 81 de aquélla, lo desarrollan, de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución Española, y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.

El Real Monasterio de Santa María de la Valldigna (arts. 53-58)

- Es de competencia exclusiva de la Generalitat la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio de lo que disponen el artículo 27 de la Constitución Española y las Leyes Orgánicas que, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 81 de aquélla, lo desarrollan, de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución Española, y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.
- Corresponde a la Generalitat, en el marco de las normas básicas del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de radiodifusión y televisión y del resto de medios de comunicación en la Comunitat Valenciana. 2.
- Los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en la Comunitat Valenciana serán nombrados por el Consell, de acuerdo con las leyes del Estado. 2.

Artículo cincuenta y nueve / Artículo sesenta y tres (arts. 58-63)

- Los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en la Comunitat Valenciana serán nombrados por el Consell, de acuerdo con las leyes del Estado. 2.
- La Comunitat Valenciana tendrá una Delegación en Bruselas como órgano administrativo de representación, defensa y promoción de sus intereses multisectoriales ante las instituciones y órganos de la Unión Europea. 2.
- Las entidades locales comprendidas en el territorio de la Comunitat Valenciana administran con autonomía los asuntos propios, de acuerdo con la Constitución Española y este Estatuto. 2.

Artículo sesenta y cuatro / Artículo setenta y tres (arts. 64-73)

- Los Municipios estarán regidos por Ayuntamientos de carácter representativo, elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, como establezca la Ley.
- La aplicación de los tributos propios de la Generalitat se encomienda al Servicio Tributario Valenciano, en régimen de descentralización funcional. 2.
- Se cede a la Comunitat Valenciana el rendimiento de los siguientes tributos: a) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con carácter parcial, en el porcentaje del 50 por ciento. b) Impuesto sobre el Patrimonio. c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. d) Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. e) Los Tributos sobre el Juego. f) El Impuesto sobre el Valor Añadido, con carácter parcial, en el porcentaje del 50 por ciento. g) El Impuesto Especial sobre la Cerveza, con cará

Artículo setenta y cuatro / Artículo ochenta y uno (arts. 74-81)

- La participación en los impuestos del Estado, mencionada en la letra e) del artículo 72 de este Estatuto, se fijará de acuerdo con el Parlamento y el Gobierno del Estado, con sujeción a las normas de la Ley Orgánica que desarrolla el artículo 157 de la Constitución Española, revisándose el porcentaje de participación en los supuestos regulados por ley.
- La Generalitat queda facultada para constituir instituciones de crédito especializado y otras instituciones necesarias para su política económica, en los términos establecidos en la legislación del Estado.
- La iniciativa de la reforma del Estatuto corresponde al Consell, a una tercera parte de los miembros de Les Corts, a dos Grupos Parlamentarios o a las Cortes Generales.

3. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Artículo 23	Les Corts son elegidas por cuatro años.	23
Artículo 23	El mandato de sus Diputados finaliza cuatro años después de las elecciones, o el día de la disolución de la Cámara por el President de la Generalitat en la forma que es	23
Artículo 25	y publicadas, en las dos lenguas oficiales en el "Diario Oficial de la Generalitat" en el plazo de quince días desde su aprobación, y en el "Boletín Oficial del Estado".	25
Artículo 27	Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato obtuviera la confianza de Les Corts, el Presidente de	27
Artículo 59	r aprobados por Les Corts Valencianas y comunicados a las Cortes Generales, entrando en vigor a los treinta días de su publicación.	59
Artículo setenta y seis	El presupuesto debe ser presentado a Les Corts al menos con dos meses de antelación al comienzo del correspondiente ejercicio.	76
Artículo 81	tado para que la Generalitat convoque un referéndum de ratificación de los electores en un plazo de seis meses desde la votación final en las Cortes Generales.	81

4. Diferencias y puntos de confusión

Artículo primero / Artículo quinto / Artículo sexto / Artículo diez: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (1-5 frente a 6-10). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Artículo sexto / Artículo diez / Artículo once / Artículo quince: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (6-10 frente a 11-15). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Artículo once / Artículo quince / Artículo dieciséis / Artículo veinte: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (11-15 frente a 16-20). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Artículo dieciséis / Artículo veinte / Artículo veintiuno / Artículo veinticinco: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (16-20 frente a 21-25). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

Artículo veintiuno / Artículo veinticinco / Artículo veintiséis / Artículo treinta: Son materias reguladas en bloques distintos de la norma (21-25 frente a 26-30). Conviene fijar qué reglas y órganos corresponden a cada una.

5. Cierre de repaso

Para el repaso final conviene dominar la estructura de la norma, la función de cada bloque, los órganos y procedimientos que aparezcan en ella y los plazos recogidos expresamente. Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en OpoCoach.